

ACIMHA

ASSOCIAÇÃO CÍVICA DE MUNÍCIPES E HABITAÇÃO DO ALGARVE

REGULAMENTO GERAL

Projeto inicial de Regulamento Interno

Nota de trabalho. O presente projeto desenvolve o funcionamento associativo geral previsto no projeto de Estatutos da ACIMHA. Não regula o processo eleitoral nem os programas habitacionais, que serão objeto de regulamentos próprios. As disposições deverão ser harmonizadas com a versão final dos Estatutos e sujeitas a validação jurídica antes da aprovação definitiva.

CAPÍTULO I — DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º — Objeto e âmbito

1. O presente Regulamento Geral estabelece as regras de funcionamento interno da ACIMHA — Associação Cívica de Municípios e Habitação do Algarve, adiante designada por ACIMHA ou Associação.
2. Este Regulamento desenvolve os Estatutos e aplica-se aos associados, aos órgãos sociais e, na medida adequada, aos colaboradores e demais pessoas que atuem em nome da Associação.
3. Ficam excluídas do presente Regulamento as matérias especificamente eleitorais e habitacionais, a desenvolver em Regulamento Eleitoral e Regulamento Habitacional próprios.

Artigo 2.º — Hierarquia e princípios

1. O presente Regulamento não pode contrariar os Estatutos nem a legislação aplicável.
2. A ACIMHA orienta a sua atuação pelos princípios da solidariedade, participação democrática, igualdade, transparência, sustentabilidade, responsabilidade e respeito pelo interesse coletivo.
3. Em caso de conflito entre este Regulamento e os Estatutos, prevalecem os Estatutos.

CAPÍTULO II — ASSOCIADOS

Artigo 3.º — Categorias de associados

1. São categorias de associados: Sócio Fundador, Sócio Cívico, Sócio Habitacional, Sócio de Mérito e Sócio Honorário, nos termos definidos nos Estatutos.
2. A qualidade de Sócio Fundador resulta do ato constitutivo. A admissão de Sócios Cívicos e Habitacionais depende de pedido do interessado e de deliberação da Direção.
3. As qualidades de Sócio de Mérito e Sócio Honorário são atribuídas pela Assembleia Geral mediante proposta fundamentada.

Artigo 4.º — Pedido e registo de admissão

1. O pedido de admissão como Sócio Cívico ou Sócio Habitacional deve ser apresentado por escrito, através de meio formal reconhecido pela Associação.
2. O pedido deve conter os elementos necessários à identificação e contacto do interessado e a indicação da categoria pretendida.

3. A Direção pode solicitar elementos complementares necessários à apreciação do pedido, respeitando a legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais.
4. A decisão de admissão deve ficar registada e ser comunicada ao interessado por meio formal.

Artigo 5.º — Registo de associados

1. A ACIMHA mantém registo atualizado dos associados, incluindo categoria, data de admissão, contactos necessários, situação das obrigações associativas e eventuais alterações da situação associativa.
2. O tratamento, acesso, conservação e eliminação de dados pessoais obedecem à legislação aplicável.

Artigo 6.º — Direitos dos associados

1. Sem prejuízo das diferenças próprias de cada categoria, constituem direitos dos associados participar na vida associativa, receber informação, apresentar propostas, beneficiar das iniciativas da ACIMHA e exercer os direitos associativos e eleitorais que lhes sejam reconhecidos pelos Estatutos.
2. O acesso a informação interna respeita os deveres de confidencialidade, proteção de dados pessoais e demais limitações legais ou estatutárias.

Artigo 7.º — Deveres dos associados

1. Constituem deveres dos associados respeitar os Estatutos e regulamentos, cumprir as deliberações válidas dos órgãos sociais, contribuir para os fins da Associação, preservar o seu bom nome e satisfazer pontualmente as obrigações associativas aplicáveis.
2. Os associados devem utilizar de forma responsável os bens, equipamentos, documentos, fundos e demais recursos da ACIMHA que lhes sejam confiados.

CAPÍTULO III — QUOTAS, JOIAS E REGULARIDADE ASSOCIATIVA

Artigo 8.º — Quotas

1. A quota mensal dos associados sujeitos a quotização é de €5,00 (cinco euros), sem prejuízo de alteração futura por deliberação da Assembleia Geral nos termos estatutários.
2. No primeiro ano de inscrição recomenda-se, sem carácter obrigatório, o pagamento antecipado de doze meses de quotas.
3. Nos anos seguintes recomenda-se, igualmente sem carácter obrigatório, o pagamento antecipado de pelo menos seis meses, podendo o associado optar por outra periodicidade desde que mantenha as suas obrigações regularizadas.

Artigo 9.º — Joias

1. Aos Sócios Fundadores e Sócios Cívicos não é exigida joia de inscrição.
2. A admissão como Sócio Habitacional está sujeita ao pagamento de uma joia de €100,00 (cem euros), sem prejuízo das regras próprias do Regulamento Habitacional.
3. Os Sócios de Mérito e Honorários ficam isentos de joia e quotas inerentes à respetiva categoria, sem prejuízo de contribuições voluntárias.

Artigo 10.º — Incumprimento de quotas

1. A falta de pagamento de quotas não determina automaticamente a expulsão.

2. Verificada a existência de prestações vencidas e não regularizadas, a Associação deve notificar o associado por escrito, indicando, tanto quanto possível, os valores em dívida e concedendo oportunidade razoável de regularização.
3. A regularização das obrigações vencidas repõe a situação associativa regular, sem prejuízo de outros factos autonomamente relevantes.
4. Os efeitos da falta de regularidade sobre o exercício de direitos obedecem aos Estatutos e aos regulamentos aplicáveis.

CAPÍTULO IV — RENÚNCIA E CESSAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADO

Artigo 11.º — Renúncia

1. O associado pode renunciar à qualidade de membro mediante comunicação escrita dirigida à ACIMHA através de meio formal.
2. A renúncia não extingue obrigações vencidas até à data em que produza efeitos.
3. No caso de Sócio Habitacional integrado num programa específico, aplicam-se ainda as regras do Regulamento Habitacional e do respetivo instrumento de adesão.

Artigo 12.º — Cessaç o

1. A qualidade de associado cessa por ren ncia, expuls o validamente deliberada, morte da pessoa singular, extin  o da pessoa coletiva quando aplic vel, ou nos demais casos previstos na lei e nos Estatutos.

CAPÍTULO V — REGIME DISCIPLINAR

Artigo 13.º — Princ pios e infra  es

1. O poder disciplinar   exercido com respeito pelo contradit rio, imparcialidade, proporcionalidade e direito de defesa.
2. Constituem infra  es disciplinares os atos ou omiss es que violem gravemente os Estatutos, regulamentos ou delibera  es v lidas dos  rg os sociais, prejudiquem gravemente os interesses, patrim nio, funcionamento ou bom nome da ACIMHA, ou sejam incompat veis com os seus fins e princ pios.
3. Constitui igualmente fundamento para processo disciplinar a utiliza  o, ced ncia, desloca  o, apropria  o ou disposi  o n o autorizada de equipamentos, bens, fundos, valores, meios de pagamento, documentos ou outros recursos da ACIMHA.

Artigo 14.º — San  es

1. Podem ser aplicadas, de acordo com a gravidade e culpa do associado, as san  es de advert ncia escrita, suspens o tempor ria de direitos associativos e expuls o.
2. A suspens o pode ser deliberada pela Dire  o, com possibilidade de recurso para a Assembleia Geral.
3. A expuls o compete   Assembleia Geral, mediante proposta fundamentada resultante de processo disciplinar.

Artigo 15.º — Processo disciplinar e defesa

1. Nenhuma san  o de suspens o ou expuls o pode ser aplicada sem processo disciplinar escrito, com identifica  o dos factos imputados e das normas alegadamente violadas.

2. A instrução deve ser assegurada por pessoa ou comissão sem interesse pessoal direto no caso e que não tenha participado nos factos.
3. O associado arguido é notificado por escrito da acusação e dispõe de prazo não inferior a 10 dias úteis para apresentar defesa, juntar documentos, indicar testemunhas ou requerer outras diligências pertinentes.
4. A decisão deve ser fundamentada, proporcional e comunicada por escrito.
5. O associado visado não participa na votação sobre a sua própria expulsão e tem direito a ser ouvido pela Assembleia Geral antes da decisão final, pessoalmente ou através de exposição escrita.

Artigo 16.º — Restituição e responsabilidade

1. O processo disciplinar não prejudica a obrigação de restituição de bens ou valores, a reparação dos prejuízos causados nem eventual participação às autoridades competentes quando os factos possam constituir ilícito.

CAPÍTULO VI — COMUNICAÇÕES FORMAIS E ARQUIVO

Artigo 17.º — Meios formais de comunicação

1. Os pedidos dirigidos à ACIMHA que dependam de autorização, decisão, registo ou produção de efeitos internos devem ser apresentados por escrito.
2. São meios formais a entrega de documento escrito, a carta e o correio eletrónico remetido para os contactos ou endereços oficialmente indicados pela Associação.
3. A ACIMHA deve manter e divulgar os endereços postais e eletrónicos oficiais destinados às comunicações formais.

Artigo 18.º — Redes sociais e mensagens instantâneas

1. Redes sociais, aplicações de mensagens instantâneas e plataformas semelhantes podem ser usadas para informação e contactos informais.
2. Pedidos, autorizações, instruções ou comunicações efetuados exclusivamente por esses meios não constituem, por si só, meio formal bastante para produzir efeitos internos.
3. Em particular, não constituem autorização válida para utilização ou disposição de equipamentos, bens, fundos ou valores da ACIMHA.

Artigo 19.º — Registo, receção e arquivo

1. As comunicações formais relevantes devem ser organizadas e arquivadas de modo a permitir, quando necessário, identificar remetente ou destinatário e data de receção ou expedição.
2. A Associação pode emitir confirmação de receção quando a natureza do pedido o justifique.
3. O arquivo deve observar as regras legais de proteção de dados, confidencialidade e conservação documental.

CAPÍTULO VII — ÓRGÃOS SOCIAIS E FUNCIONAMENTO GERAL

Artigo 20.º — Órgãos e composição

1. São órgãos sociais da ACIMHA a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal.
2. De acordo com a opção organizativa definida para a versão seguinte dos Estatutos, cada órgão será composto por um mínimo de três e um máximo de cinco membros.

3. A Mesa da Assembleia Geral terá, no mínimo, Presidente, Vice-Presidente e Secretário, podendo integrar até dois Vogais.
4. A Direção terá, no mínimo, Presidente, Tesoureiro e Secretário, podendo integrar Vice-Presidente e/ou Vogal, até ao máximo de cinco membros.
5. O Conselho Fiscal terá, no mínimo, Presidente, Secretário e Vogal, podendo integrar até dois Vogais adicionais.

Artigo 21.º — Mandato e deveres dos titulares

1. Os mandatos têm a duração de três anos, mantendo-se os titulares em funções até à tomada de posse dos sucessores, nos termos dos Estatutos.
2. Os titulares devem exercer as funções com diligência, lealdade, responsabilidade e respeito pelos Estatutos, regulamentos e deliberações aplicáveis.
3. Devem preservar o património, documentação, acessos e demais recursos da Associação sob a sua responsabilidade.

Artigo 22.º — Renúncia, impedimento e entrega de funções

1. A renúncia a cargo social deve ser comunicada formalmente por escrito.
2. O titular cessante deve entregar os documentos, equipamentos, credenciais, acessos e demais bens da ACIMHA sob a sua responsabilidade.
3. As regras de substituição, perda de mandato e preenchimento de vagas serão aplicadas em conformidade com a versão final dos Estatutos e, quando aplicável, com o Regulamento Eleitoral.

Artigo 23.º — Atas

1. Das reuniões dos órgãos sociais que devam ser formalmente documentadas é lavrada ata.
2. A ata deve indicar, conforme aplicável, data, local ou forma da reunião, participantes, assuntos apreciados, deliberações, resultados das votações e declarações de impedimento ou conflito de interesses.
3. As atas são conservadas nos arquivos da Associação.

CAPÍTULO VIII — DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Artigo 24.º — Competências gerais da Direção

1. A Direção assegura a administração, gestão e representação da ACIMHA e executa as deliberações da Assembleia Geral.
2. Compete-lhe, nomeadamente, gerir recursos, admitir Sócios Cívicos e Habitacionais, celebrar contratos e protocolos, coordenar projetos, preparar planos, relatórios, orçamentos e contas e representar a Associação perante entidades públicas e privadas.

Artigo 25.º — Atos de mero expediente

1. Os atos de mero expediente, comunicações administrativas e outros atos que não constituam obrigações patrimoniais ou contratuais podem ser assinados pelo Presidente.
2. A Direção pode delegar por deliberação escrita a prática de determinados atos de mero expediente noutro membro, identificando os poderes delegados.
3. A delegação não afasta as regras estatutárias de vinculação da Associação.

Artigo 26.º — Vinculação da Associação

1. Nos atos e contratos que envolvam vinculação da ACIMHA são exigidas três assinaturas conjuntas da Direção, nos termos dos Estatutos.
2. Existindo Vice-Presidente, as assinaturas serão, em regra, as do Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro.
3. Não existindo Vice-Presidente, serão as do Presidente, Tesoureiro e Secretário.
4. Os casos de impedimento, conflito de interesses, vacatura ou impossibilidade serão tratados de acordo com a versão final dos Estatutos, mantendo-se a exigência estatutária de três assinaturas quando esteja em causa a vinculação da Associação.

CAPÍTULO IX — CONSELHO FISCAL, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA

Artigo 27.º — Fiscalização

1. O Conselho Fiscal fiscaliza a gestão administrativa, financeira e patrimonial, examina as contas e emite os pareceres previstos nos Estatutos.
2. Os órgãos e serviços da Associação devem facultar-lhe os elementos necessários ao exercício das suas competências, dentro dos limites legais.

Artigo 28.º — Receitas, património e aplicação de recursos

1. Constituem receitas da ACIMHA as previstas nos Estatutos e demais receitas legalmente admissíveis.
2. Os recursos da Associação são exclusivamente aplicados na prossecução dos seus fins e no cumprimento das suas obrigações.
3. Nenhum associado ou titular de órgão social pode utilizar bens ou recursos da Associação para fins particulares sem autorização prévia e escrita.

Artigo 29.º — Despesas e reembolsos

1. O exercício dos cargos sociais é, em regra, gratuito e não remunerado.
2. Podem ser reembolsadas despesas comprovadamente efetuadas ao serviço da Associação.
3. Os pedidos de reembolso devem ser acompanhados de documento comprovativo e permitir identificar a finalidade da despesa.
4. O regime específico de compensação por resultados habitacionais não é regulado pelo presente Regulamento.

Artigo 30.º — Contas e transparência

1. A Direção prepara anualmente o orçamento, relatório de atividades e contas e submete-os aos órgãos competentes.
2. As operações com partes relacionadas e os serviços profissionais prestados por titulares dos órgãos sociais devem ser identificáveis na documentação contabilística e sujeitos aos mecanismos de fiscalização estatutários.

CAPÍTULO X — SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONFLITOS DE INTERESSES

Artigo 31.º — Serviços especializados

1. A ACIMHA pode contratar ou estabelecer protocolos com profissionais liberais, sociedades profissionais, empresas de consultoria e outras entidades especializadas, de acordo com as necessidades da Associação.
2. As contratações devem ser adequadamente documentadas e orientadas pelo interesse da ACIMHA.

Artigo 32.º — Conflito de interesses

1. O titular de órgão social que tenha interesse profissional, económico ou societário numa contratação ou operação deve declará-lo e abster-se da discussão e votação.
2. A declaração de conflito e a abstenção devem ficar registadas em ata.
3. A prestação remunerada de serviços profissionais ou técnicos por titular de órgão social é distinta do exercício do cargo e fica sujeita às regras estatutárias de conflito de interesses, transparência e fiscalização.

CAPÍTULO XI — CONFIDENCIALIDADE, DADOS E RECURSOS DA ASSOCIAÇÃO

Artigo 33.º — Confidencialidade

1. Os titulares dos órgãos sociais, associados e colaboradores devem preservar a confidencialidade das informações a que tenham acesso quando a sua natureza, a lei ou o interesse legítimo da Associação assim o exijam.
2. O dever de confidencialidade não pode ser utilizado para impedir o exercício legítimo dos direitos de informação dos associados nem as competências de fiscalização dos órgãos sociais.

Artigo 34.º — Proteção de dados

1. A recolha e tratamento de dados pessoais devem limitar-se ao necessário para a atividade associativa e cumprir a legislação aplicável.
2. Os documentos contendo dados pessoais devem ser guardados com medidas adequadas de segurança e acesso.

Artigo 35.º — Bens, documentos e acessos

1. A utilização, cedência, deslocação ou disposição de equipamentos, bens, fundos, valores, meios de pagamento, documentos ou outros recursos da ACIMHA depende de autorização prévia e escrita do órgão ou titular competente.
2. Quem tenha bens, documentos, chaves, credenciais ou acessos da Associação deve utilizá-los apenas para os fins autorizados e proceder à sua entrega quando cesse a necessidade ou função que justificou o acesso.

CAPÍTULO XII — DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 36.º — Regulamentos especiais

1. O processo eleitoral será regulado em Regulamento Eleitoral próprio.
2. Os programas e projetos habitacionais serão regulados em Regulamento Habitacional próprio.
3. O presente Regulamento Geral não substitui nem antecipa as regras específicas desses regulamentos.

Artigo 37.º — Casos omissos

1. Os casos omissos são resolvidos de acordo com a legislação aplicável, os Estatutos e, quando competente, pelas deliberações dos órgãos sociais.

Artigo 38.º — Alteração e entrada em vigor

1. O presente Regulamento pode ser alterado pelo órgão competente, nos termos dos Estatutos e da legislação aplicável.
2. Entra em vigor na data determinada pela deliberação que o aprovar, após a entrada em vigor dos Estatutos da ACIMHA.

Aprovado por deliberação de _____, em ____ / ____ / ____.

O Presidente: _____

O Secretário: _____